



Corte d'Appello di Milano

Sezione quarta civile

composta dai Magistrati:

dott. Alberto Massimo Vigorelli	Presidente
dott.ssa Irene Lupo	Giudice
dott.ssa Francesca Vullo	Relatore

nel giudizio in riassunzione iscritto al n. r.g. **550/2025** promosso da:

Parte_1

[...] (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. AULETTA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BIANCHI GIOVINI, 3 22100 COMO presso il difensore avv. AULETTA ANDREA
RICORRENTE in riassunzione – resistente nel giudizio RGN 638/25

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. FRANZINI MARCO e dell'avv. BASSI ANDREA (*C.F._1*)
P.ZZA DEL POPOLO, 14 22100 COMO; , elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 77 22100 COMO presso il difensore avv. FRANZINI MARCO

RESISTENTE in riassunzione – ricorrente nel giudizio RGN 638/25
e con l'intervento della

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI MILANO**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.09.2025

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.A seguito del ricorso per la dichiarazione di fallimento di [...] *Parte_1*, presentato da *CP_1* innanzi al

tribunale di Como, la debitrice depositò domanda di concordato preventivo, che venne omologato dal tribunale con decreto ex artt. 177 e 180 l. fall. in data 1.06.2022, con esclusione del voto (contrario) di CP_1 giudicato creditore in conflitto di interessi.

1.2.Avverso il decreto di omologazione propose reclamo ai sensi dell' art. 183 l. fall. CP_1 , sollevando una serie di censure in merito alla ritenuta esistenza di un'ipotesi di conflitto di interessi nonché prospettando l'assenza di fattibilità giuridica del concordato, che correlò all'irragionevole durata del piano (10 anni), alla mancata verifica da parte del Commissario Giudiziale di alcuni passaggi fondamentali ai fini della realizzabilità del piano, della solvibilità del garante e dell'assoluta incertezza riguardo la costituzione di una garanzia reale.

1.3.La Corte di Appello di Milano rigettò il reclamo con decreto n. 3285/2022 del 25.10.22. I giudici di II grado osservarono che:

-Setidea era in palese conflitto di interessi e che pertanto la sua esclusione dai creditori votanti era corretta;

-sia la verifica della solvibilità del garante che la durata dei tempi di realizzazione del piano non assumevano rilievo sotto il profilo della fattibilità giuridica, ma solo sotto il profilo della convenienza economica ed erano dunque insindacabili dal giudice in quanto rimessi alla esclusiva valutazione dei creditori.

1.4.Il decreto fu impugnato da CP_1 con ricorso in Cassazione e con controricorso incidentale da

1.5.Con sentenza n. 9453/25 la Corte di cassazione ha respinto il 1° e il 2° motivo articolati nel ricorso principale e accolto il 3° motivo così argomentando

<<..va recepita la doglianza secondo cui, contrariamente all'assunto della Corte di Milano, "la durata del Piano e i tempi di realizzazione proposti dal debitore" afferiscono non già al profilo della convenienza della proposta concordataria bensì al profilo della fattibilità giuridica, il cui riscontro è indubbiamente demandato al tribunale....cosicché nel quadro dell'affermata inerenza alla fattibilità giuridica dei tempi di attuazione della proposta concordataria, la prefigurazione di tempi di realizzazione eccessivamente lunghi ben può valere a dar ragione della irrealizzabilità della causa concreta della proposta e quindi della non compatibilità del piano con norme inderogabili..."

Ha quindi ritenuto assorbiti i due motivi di ricorso incidentale sollevati da in merito alla liquidazione delle spese, rinviando a questa Corte di Appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

1.6.Il giudizio è stato riassunto con separati ricorsi da CP_1 e

1.7. Secondo la tesi di **CP_1** la proposta avanzata da **CP_1** è priva di fattibilità giuridica, in quanto prevede dei tempi di soddisfacimento irragionevolmente lunghi, prefiggendosi un termine di durata della fase liquidatoria sino al 2030. Il creditore richiama i principi affermati dalla Suprema Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 1521/2013 secondo cui il concordato liquidatorio deve definirsi in tempi “*ragionevolmente contenuti*”, condizione non presente nel caso in esame, in cui la prospettiva offerta ai creditori è di recuperare solo il 20% del proprio credito nel termine di dieci anni. A suffragio della irragionevolezza della proposta di concordato per violazione di una norma inderogabile la creditrice prospetta come parametro di riferimento, in ossequio al principio costituzionale del giusto processo, il termine di sei anni previsto dalla Legge Pinto per le procedure concorsuali ovvero, volendo assimilare il concordato liquidatorio al procedimento di esecuzione forzata, il termine di tre anni. La creditrice richiama quindi quella giurisprudenza di merito secondo la quale la fase esecutiva di un concordato liquidatorio deve concludersi in un arco temporale non superiore a cinque / sei anni pena l’inammissibilità della proposta.

1.8. **CP_1** di contro contesta l’asserita incompatibilità del piano con norme inderogabili, evidenziando che la legge Pinto non ha carattere inderogabile e che il piano di liquidazione e di distribuzione è in linea con lo scenario liquidatorio dell’ipotetica procedura fallimentare. La tempistica decennale per la distribuzione delle risorse tra i creditori sarebbe conseguente al fatto che una parte delle entrate è connessa al regime di distribuzione degli utili tra associante e associato previsto nel contratto di associazione in partecipazione, regime che rimarrebbe immutato anche nell’eventuale procedura fallimentare, che non potrebbe garantire la distribuzione dell’attivo in un tempo inferiore a quello previsto nel piano concordatario. Saggiunge la debitrice che il piano di concordato sarebbe certamente più vantaggioso rispetto all’alternativa fallimentare, in quanto il soddisfacimento dei chirografari nella misura del 20% sarebbe garantito dalla fideiussione del socio **Parte_1** e dall’ipoteca sull’immobile di proprietà dei soci.

CP_1 ripropone infine i propri motivi di reclamo incidentale entrambi inerenti il governo delle spese processuali che viene censurato sotto un duplice profilo:

- la mancata condanna di **CP_1** da parte della Corte di Appello alla rifusione delle spese di lite della fase contenziosa svoltasi innanzi al tribunale in sede di opposizione all’omologazione;
- l’erronea liquidazione delle spese di lite della fase di reclamo erroneamente quantificate nell’importo di euro 2500,00, dovendo applicarsi la tabella

relativa al contenzioso e non quella dei procedimenti di Volontaria giurisdizione di cui al D.M. 55/14.

1.9. All'udienza dell'11 settembre 2025, disposta la riunione dei procedimenti, all'esito della discussione, la Corte si è riservata di decidere.

*

2. Venendo dunque all'esame della prima questione rimessa all'esame della Corte, occorre prendere le mosse dal contenuto della proposta di concordato, che prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e dei chirografari nella misura del 20% entro il 2030. Quanto alle modalità attuative, in disparte dalla liquidazione del magazzino, valutato per € 30.000,00, della cessione ai creditori dei crediti contestati e della messa a disposizione della liquidità di cassa, il fulcro della proposta ruota attorno al contratto di associazione in partecipazione datato 27.5.19, con termine di scadenza al 31.12.29, in base al quale [redacted] si è impegnata ad apportare a CP_1 il proprio *know how* e marchio dietro la corresponsione ogni anno, sino al 2029, da parte dell'associante CP_1, del 25% degli utili netti. Il piano prevede la cessione ai creditori dei crediti maturati in base a tale contratto per gli esercizi dal 2020 al 2029. Trattandosi di un credito futuro, incerto sia nell'*an* che nel *quantum*, la proposta prevede il rilascio di una fideiussione da parte di Parte_1 (socio di [redacted] a garanzia che i creditori chirografari entro il 2030 saranno soddisfatti per la quota del 20%, nonché la costituzione di un'ipoteca volontaria per l'importo di euro 300.000,00 sull'immobile di proprietà di Parte_1 e Parte_2 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il piano.

2.1. Ad avviso della Corte il concordato preventivo di cui è causa supera il sindacato di fattibilità che il giudice è chiamato a compiere.

Secondo l'insegnamento della S.C. di cui questo Collegio è tenuto a fare applicazione, *"il margine di sindacato del giudice va stabilito in ragione del contenuto della proposta e quindi della identificazione della causa concreta del procedimento"* (cfr. Cass. SSUU già cit.), laddove, come ha chiarito la giurisprudenza successiva, il riferimento alla causa concreta evoca *"il richiamo a una prospettiva funzionale"* (Cass. Sez. 1, 15/06/2020, n. 11522; Sez. 1 - , **Sentenza n. 9061** del 07/04/2017) nel senso che la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria deve essere effettuata *"attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti"* (Cass. Sez. 1, 24/08/2018, n. 21175). Occorre dunque verificare, caso per caso, se la specifica proposta consenta una sia pur minimale soddisfazione dei creditori in relazione ai tempi ragionevoli, che non possono predeterminarsi aprioristicamente e in maniera

assoluta, contrariamente a quanto prospetta **CP_1**. Il termine sessennale per la definizione della fase liquidatoria che la creditrice mutua dalla legge Pinto e da taluni precedenti di merito non costituisce un limite invalicabile, ma solo un parametro di riferimento, da considerare nell'esame della proposta che non può prescindere dalla concreta verifica delle ragioni sottese alle concrete modalità di soddisfacimento previste nel piano, occorrendo accertare se l'ipotesi concordataria, articolata in un orizzonte temporale liquidatorio superiore a cinque/sei anni, risponda ad un'obbligatoria esigenza del procedimento di dismissione aziendale e sia dunque meritevole di considerazione, ovvero sia solo un mezzo per procrastinare ulteriormente il soddisfacimento dei creditori.

2.2. Nella fattispecie in esame la durata decennale della fase liquidatoria di cui alla proposta di concordato di **CP_1** è unicamente collegata al fatto che i crediti nei confronti di **CP_1** sono crediti futuri, incerti, illiquidi e inesigibili, se non alla chiusura di ogni esercizio annuale sino al 2029. L'alternativa fallimentare sarebbe pertanto destinata a non avere durata inferiore, il che consente (i) di smentire l'assunto di **CP_1** del carattere inderogabile della legge Pinto (ii) di escludere il carattere irragionevole del piano, la cui durata non appare meramente defatigatoria e funzionale a dilatare oltre misura i tempi di soddisfacimento del ceto creditorio, tanto che la proposta prevede il rilascio di garanzie personali e reali da parte dei soci al fine di assicurare in ogni caso il pagamento parziale dei crediti, qualora le risorse derivanti dal contratto di associazione in partecipazione non garantiscano il raggiungimento della soglia minima di soddisfacimento dei chirografari.

2.3. Quanto poi al rilievo sollevato da **CP_1** in merito alla omessa verifica in concreto da parte del commissario giudiziale della solvibilità del garante, si tratta di aspetti che ineriscono alla convenienza e alla fattibilità economica del piano, di esclusiva competenza dei creditori, essendo demandato al sindacato giudiziario la sola verifica della non manifesta implausibilità della proposta.

2.4. Passando all'esame delle doglianze sollevate da **CP_1** legittimamente quest'ultima chiede il riconoscimento delle spese processuali sostenute per la fase di opposizione all'omologazione del concordato svoltasi innanzi al tribunale da regolarsi in base al criterio della soccombenza (Cass. Sez. 1, 16/02/2022, n. 5127). Questa Corte, quale giudice del rinvio, è poi tenuta a procedere alla liquidazione delle spese sostenute per tutti i gradi di giudizio. A tale fine occorre avere riguardo ai parametri previsti per i giudizi contenziosi avuto riguardo ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di media difficoltà, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata e delle tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.

Il calcolo dei compensi professionali è il seguente:

- per il giudizio innanzi al tribunale di Como - € 3.641,00
 - per il giudizio di appello - € 3.935,00
 - per il giudizio di Cassazione - € 3.293,00
 - per il presente giudizio di rinvio € 3.935,00
- oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nei giudizi di rinvio ai sensi dell'art. 392 cpc promossi da [...]

Parte_1

e

CP_1

così dispone:

A) rigetta il reclamo e conseguentemente omologa il concordato preventivo di [...] Parte_1 ;

B) condanna CP_1 a rifondere a Parte_1

[...]

le spese di lite che si liquidano (a) per il giudizio innanzi al tribunale di Como in € 3.641,00; (b) per il giudizio di appello in € 3.935,00; (c) per il giudizio di Cassazione in € 3.293,00; (d) per il presente giudizio di rinvio in € 3.935,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte in data 11 settembre '25

La Consigliera est.

Francesca Vullo

Il Presidente

Alberto Massimo Vigorelli